

Exp.Nº: 235930

Fecha: 12/08/2026

INFORME JURÍDICO, CLAUDIO HERNÁN BRAVO OPAZO.

REGIÓN DEL MAULE, 12 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico: No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- El solicitante es don CLAUDIO HERNÁN BRAVO OPAZO, C.I. Nº 6.478.190-1.
- 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble personal Urbano ubicado en MELENCURA, RUTA L-30M, CRUCE EMPEDRADO, Comuna de Empedrado, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 7.750 mt2, amparado por el Rol Vecino de Avalúo Fiscal Nº 296-82, con un Avalúo Fiscal Total de \$63.307.430.-
- 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- SIMPLE POSESIÓN MATERIAL.- El solicitante ampara el origen de su posesión en una Simple Posesión Material sobre un retazo de 7.750 mt2, acompañando rol vecino e indicando además que la propiedad que intenta regularizar carece de Inscripción Conservatoria, en revisión de antecedentes dispuestos en el Servicio de Impuestos Internos, se da cuenta que el retazo es parte de una propiedad a mayor extensión, con Rol de Avalúo 295-18, de la Comuna de Empedrado, con Inscripción Conservatoria que rola a Fojas 1062, Nº 1219, del año 2017, del Registro de Propiedad de la Comuna de Empedrado, inscrita a nombre de Raquel Eujenia Mendez Torres y otros.
 - b.- En análisis de los antecedentes, no se ha logrado acreditar el cumplimiento del requisito de posesión material continua y exclusiva por un plazo no inferior a cinco años, exigido por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695/1979. Conforme al Artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.695/1979 y el Artículo 925 del Código Civil, la posesión debe probarse mediante hechos positivos de dominio, carga que no se satisface con la declaración jurada de colindantes, ni solamente con fotografías, ya que estas no cubren el periodo legal requerido ni denotan actos materiales reales y prolongados en el tiempo. Al no acompañarse los antecedentes que el Punto 4.1.2 letra e) de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales califica como necesarios, tales como comprobantes de pago de servicios básicos o recibos de impuesto territorial, el solicitante debería haber acompañado antecedentes que permitan presumir en forma fehaciente la realización de actos posesorios y mejoras sobre la propiedad por un período de 5 años a lo menos anteriores a la fecha de ingreso de su solicitud de regularización.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.